OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU DONE DELIVERIES

I. Warunki ogólne

1. Zleceniobiorca, zawierając ze Zleceniodawcą umowę, wyraża zgodę na świadczenie usług na podstawie postanowienia niniejszych ogólnych warunków przewozu *(dalej OWP)*.

II. Wymogi dla Zleceniobiorcy

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC pojazdu oraz OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących rodzaju towaru *(mienia)* przyjmowanego do przewozu, a także brak wyłączeń dotyczących zakresu terytorialnego, na którym mają być wykonywane przewozy *(w tym kabotażu, jeśli zlecenie go dotyczy)*, oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą każdorazowo wartości mienia przyjmowanego do przewozu nie niższą niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR, a w przypadku przewozu kabotażowego w przepisach obowiązujących w kraju, w którym przewóz jest wykonywany, z zastrzeżeniem, że w każdym wypadku suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000 EUR.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym transportu międzynarodowego, jeśli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu, iż Zleceniobiorca jest uprawnionym przewoźnikiem.

III. Wymogi dla pojazdu i kierowcy

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest podstawić samochód odpowiedni do transportu towaru określonego w zleceniu *(dotyczy to w szczególności przewozów ponadgabarytowych)*, szczelny, czysty na zewnątrz i wewnątrz komory ładunkowej, która musi być wolna od obcych zapachów oraz sucha. Niemożność wykonania zlecenia wynikająca z braku powyższych równoznaczna będzie z odstąpieniem od realizacji zlecenia po jego akceptacji.

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania na wyposażeniu:
a) samochodu chłodni minimum czterech tyczek rozporowych
b) w przypadku plandeki minimum 6 szt. pasów zabezpieczających w przypadku pojazdów do 3,5 t DMC i 25 pasów w przypadku pojazdów powyżej 3,5 t DMC *(min. 500daN)*,
c) kompletu mat antypoślizgowych 8 mm na całą powierzchnię ładunkową,
d) narożniki, kątowniki
e) linkę celną, plombę
f) cztery kłonice oraz łańcuchy do mocowania zwojów stali w przypadku naczepy typu Coilmulde z zastrzeżeniem, że wszelkie środki zabezpieczające ładunek powinny posiadać atest i spełniać normy bezpieczeństwa. W przypadku braku odpowiednich środków na załadunku Zleceniobiorca może zostać obciążony kosztami zakupu brakujących środków.

6. W przypadku przewozu elektroniki, wyrobów tytoniowych, opon i części samochodowych, wyrobów farmaceutycznych, artykułów żywnościowych wymagających stałej temperatury, towarów niebezpiecznych, pojazdów samochodowych bądź alkoholi wysokoprocentowych środek transportu powinien być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS z aktywną opcją monitorowania przez stację monitorową.

7. W przypadku gdy z danych zawartych w zleceniu wynika lub też, gdy Zleceniobiorca przy dochowaniu należytej staranności mógłby to samodzielnie ustalić, iż do wykonania przewozu konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie przewozu ponadnormatywnego, Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania tego zezwolenia na własny koszt, chyba że co innego wynika z treści zlecenia.

8. Niezależnie od ilości kierowców wskazanych w zleceniu Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić taką obsadę pojazdu, który ma wykonać przewóz, by możliwe było dotarcie przesyłki do odbiorcy w wyznaczonym czasie zgodnie z regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

9. Kierowca powinien posiadać odzież ochronną *(kamizelkę, buty z noskami, kask, okulary)*.

IV. Przewozy kabotażowe

10. W przypadku przewozu kabotażowego Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wymogów co do terminów i innych wymogów określonych w rozporządzeniu *(WE)* nr 1072/2009 w zakresie możliwości wykonywania przewozu kabotażowego oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. W przypadku, gdyby okazało się, że pojazd wskazany w zleceniu przewozu kabotażowego nie jest w stanie wykonać przewozu z uwagi na regulacje ww. rozporządzenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przewozu innym pojazdem.

11. W przypadku przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkodę w przesyłce, lub opóźnienie ograniczona jest do następujących kwot *(z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy, lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie)*:
a) w Niemczech:
- do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce
- do trzykrotności przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
b) we Francji
- do 20 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie poniżej 3 t
- do 12 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie co najmniej 3 t
- do wysokości przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki

V. Oświadczenia Zleceniobiorcy

12. Przez przyjęcie zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, że:
a) przestrzega przepisów, o których mowa w dziale XXI OWU oraz upoważnia Zleceniodawcę do kontrolowania przez Zleceniobiorcę prawdziwości tego oświadczenia, w szczególności poprzez żądanie dostarczenia stosownych informacji i dokumentów.
b) posiada stosowne ubezpieczenie zgodne z warunkami określonymi w pkt. 2, a także upoważnia Zleceniodawcę do kontaktów w swoim imieniu z ubezpieczycielem, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, w

szczególności w zakresie potwierdzenia danych przedstawionych przez Zleceniobiorcę
c) posiada doświadczenie w świadczeniu usług przewozu analogicznych do tych, które zostały mu zlecone.
d) dysponuje pojazdami odpowiednimi do realizacji zlecenia.
e) dysponuje kierowcami posiadającymi uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zleconego mu przez Zleceniodawcę przewozu.
f) przestrzega wymogów w przedmiocie zasad wykonywania przewozów kabotażowych, w szczególności ma możliwość wykonania zleconego mu przewozu kabotażowego oraz posiada stosowne ubezpieczenie kabotażowe
g) ma świadomość, że wszelkie dane związane z przewozem takie jak: dane nadawcy, odbiorcy, kontrahenta Zleceniodawcy, trasy, stawki frachtu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.

VI. Dokumentacja Zleceniobiorcy

13. Zleceniobiorca niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy następujące dokumenty:
a) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub umowę ubezpieczenia;
b) ogólne warunki ubezpieczenia
c) pisemne zaświadczenie zakładu ubezpieczeń o ważności polisy nie starsze niż 14 dni od dnia wystawienia *(dotyczy pierwszego zlecenia otrzymanego od Zleceniodawcy w okresie obowiązywania danej polisy)*,
d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;
e) decyzję o nadaniu numeru NIP;
f) decyzję o nadaniu numeru REGON;
g) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego *(w przypadku zlecenia na transport krajowy)*
h) licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego *(w przypadku zlecenia na transport międzynarodowy)*
i) dane pojazdu, przy pomocy którego wykonany będzie przewóz obejmujące jego numery rejestracyjne
j) dane kierowcy bądź kierowców, którzy wykonywać będą przewóz obejmujące imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego
k) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do właściwych organów faktu delegowania kierowcy lub kierowców, którzy będą realizować dany przewóz *(w przypadku wykonania przewozu, do którego zastosowanie mają francuskie przepisy o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników)* pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania.

14. W przypadku skorzystania przez Zleceniobiorcę z usług podwykonawcy, zobowiązany jest on w dniu zawarcia umowy z podwykonawcą przekazać Zleceniodawcy dokumenty wymienione w pkt 13 dotyczące podwykonawcy.

VII. Przestoje

15. Zleceniodawca zastrzega, iż pierwsze 24 godziny postoju na załadunek i osobno na rozładunek *(48 godzin w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw)*, a także postój w soboty, niedziele oraz święta przy załadunku i rozładunku są wolne od opłat postojowych. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych. W pozostałym zakresie Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w kwocie 50 euro za każ-

de rozpoczęte 24 h przestoju. Czas wykonania przewozu uwzględnia przestoje, o których mowa powyżej, a brak odebrania przesyłki przez odbiorcę przed upływem tego czasu nie jest uważany za przeszkodę w wydaniu przesyłki. Kara umowna płatna jest w terminie przewidzianym dla płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy za przewóz.

16. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować postój i jego czas podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych kartą postojową potwierdzoną odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę. Podstawą naliczenia opłat postojowych może być wyłącznie karta postojowa potwierdzona przez nadawcę lub odbiorcę. Opłaty przysługują Zleceniobiorcy wyłącznie w sytuacji informowania Zleceniodawcy o zaistniałym opóźnieniu w załadunku lub rozładunku w momencie jego wystąpienia.

VIII. Ogólne zasady wykonywania przewozów

17. Zleceniobiorcę obowiązuje całkowity zakaz przeładunków lub doładunków bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności.

18. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulacji celnych, w szczególności w zakresie obowiązku dokonania odprawy celnej w przypadku przekraczania granicy celnej, właściwego wykonania procedur celnych i ich właściwej dokumentacji niezależnie od tego, czy taki obowiązek wskazano w zleceniu, czy nie.

19. W przypadku przewozów do Wielkiej Brytanii i Irlandii Zleceniobiorca zobowiązany jest do opracowania i przestrzegania procedur ochrony ładunku przed wtargnięciem osób trzecich do przestrzeni ładunkowej, a także przed przemytem towarów.

20. Zleceniobiorca zobowiązany jest upewnić się w miejscu załadunku:
a) jaki rodzaj towaru będzie przedmiotem przewozu
b) czy przewóz towaru podlega regulacjom ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego, w szczególności biorąc pod uwagę charakter przewożonego towaru
c) czy transport, który ma zostać wykonany przez terytorium Niemiec, nie zawiera kawy
d) czy przesyłka, którą ma przewieźć, nie stanowi odpadu, do którego przewozu konieczne jest posiadanie stosownego zezwolenia lub którego przewóz jest niedopuszczalny.

21. W przypadku stwierdzenia, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 20 lit. b-d Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Zleceniodawcy i oczekiwania na stosowne instrukcje, a nadto przestrzegania obowiązków wynikających ze stosownych przepisów w przypadku otrzymania instrukcji kontynuowania przewozu.

22. W przypadku przewozów w temperaturze kontrolowanej Zleceniobiorca zobowiązany jest:
- posiadać ważne i aktualne świadectwo ATP, jeśli jest to wymagane stosownymi przepisami
- wykorzystać do przewozu środek transportu wyposażony w sprawny technicznie agregat chłodniczy wymagany przepisami świadectwa ATP i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem;
- przed rozpoczęciem załadunku oraz przewozu upewnić się, iż agregat nie jest zużyty, był należycie konserwowany oraz posiada wystarczającą ilość energii zasilającej;
- przed rozpoczęciem załadunku uzyskać i utrzymywać temperaturę, w jakiej przewóz ma zostać wykona-

ny;
- nie wyłączać silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego uzależniona jest od pracy silnika;
- podłączyć agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu;
- monitorować temperaturę przez cały czas trwania przewozu;
- przedstawić na żądanie Zleceniodawcy wydruk dokumentujący wysokość temperatury w naczepie w trakcie transportu; wydruk z termografu musi być w formie cyfrowej zawierającej: datę, godzinę, temperaturę transportu, częstotliwość zapisu nie może być mniejsza niż co 30 min.; wydruk ten winien być przechowywany łącznie z wydrukiem/ tarczkami tachografu przez co najmniej rok.

IX. Obowiązki związane z załadunkiem przesyłki

23. Zleceniobiorca zobowiązany jest do terminowego podstawienia pojazdu pod załadunek.

24. Kierowca ma obowiązek odebrać lub sporządzić dokument przewozowy CMR, a w przypadku załączonych dodatkowych dokumentów: specyfikacja towaru, świadectwo pochodzenia EUR1 *(w przypadku transportu poza UE)*, faktury związane z załadunkiem, atesty, specyfikacje towaru, przyjęcie towaru, dokument T-1 lub T-2, EX, kwit paletowy — odnotować to w pkt. 5 CMR, oraz w zależności od uzgodnionych warunków zlecenia odebrać lub otworzyć samemu dokument celny. Każdy list przewozowy powinien posiadać: adres nadawcy; adres odbiorcy; data załadunku; data rozładunku + pieczątka + czytelny podpis odbiorcy; nr samochodu; pieczątka przewoźnika; czytelne uwagi przewoźnika/nadawcy/odbiorcy *(w przypadku zastrzeżeń do stanu/jakości towaru)*. Zleceniodawca nałoży na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości 10% wartości frachtu netto za naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wynikających niniejszego punktu.

25. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność listu przewozowego z otrzymanym zleceniem, w szczególności w zakresie adresu i osoby odbiorcy, a także z przepisami prawa określającymi obligatoryjną treść listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zleceniobiorca powinien wstrzymać się z rozpoczęciem przewozu i niezwłocznie skontaktować się ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.

26. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją, w szczególności w zakresie ilości, wagi, cech i numerów towaru, a także jego stan, stan jego opakowania i stan przygotowania przesyłki do przewozu, w szczególności temperaturę towaru, jeśli przewóz ma nastąpić w temperaturze kontrolowanej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zastrzeżeń przez załadowcę w treści listu przewozowego.

27. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość dokonanego przez załadowcę załadunku oraz rozmieszczenia towaru, oraz w razie potrzeby zabezpieczyć go na czas transportu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do prawidłowości załadunku i rozmieszczenia towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zastrzeżeń przez załadowcę w treści listu przewozowego. Zleceniobiorca na zasadzie ryzyka odpowiada za prawidłowość rozmieszczenia

towaru oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.

28. Kierowca zobowiązany jest do:
a) posiadania i używania na załadunku oraz rozładunku obuwia ochronnego, oraz kamizelki odblaskowej, a także innych środków ochrony osobistej *(fartuch, czepek, rękawiczki jednorazowe, nakładki na obuwie)* oraz chusteczek do dezynfekcji rąk,
b) przestrzegania przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących zachowania się na terenie zakładów nadawcy i odbiorcy towaru, w szczególności w zakresie BHP
c) kulturalnego i profesjonalnego zachowania zarówno na miejscach załadunku i rozładunku jak i w bezpośrednich okolicach tych miejsc

29. W przypadku braku możliwości dokonania oceny zgodności towaru z dokumentacją jej stanu, stanu jej opakowania, stanu przygotowania przesyłki do przewozu lub prawidłowości dokonanego przez załadowcę załadunku Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie może ocenić tylko ilości sztuk przesyłki, uprawniony jest do rozpoczęcia przewozu po wpisaniu stosownego zastrzeżenia potwierdzonego przez przedstawiciela załadowcy do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego.

30. W przypadku gdy załadowca uniemożliwia Zleceniobiorcy dokonanie wpisów w listach przewozowych, o których mowa w pkt. 26, 27 i 29 lub też nie potwierdza ich przyjęcia w treści listu przewozowego, Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.

31. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w załadunku. Powyższy zapis nie oznacza zakazu uczestniczenia w załadunku w charakterze obserwatora.

X. Bezpieczeństwo przewozu

32. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać przewozu wyłącznie po drogach klasy międzynarodowej i krajowej *(oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo)* z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca załadunku i rozładunku i sytuacji, gdy nie ma możliwości poruszania się tymi drogami, w szczególności ze względu na objazdy, lub blokady dróg ustalone przez policję lub inne służby porządkowe *(np. z powodu wypadku drogowego, innego zagrożenia lub siły wyższej)*.

33. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem oraz wtargnięciem osób nieuprawnionych do przestrzeni ładunkowej.

34. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 35 i 36 Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać postojów wyłącznie:
a) na parkingu strzeżonym / terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym
b) na parkingach przy
• całodobowej stacji benzynowej
• hotelu
• motelu

• barze
• restauracji
• urzędzie celnym
które położone są na trasie przewozu przy drogach klasy międzynarodowej lub krajowej *(oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo),* przy czym ciężar dowodu wymienionych okoliczności spoczywa na Zleceniobiorcy

35. Dopuszcza się możliwość postoju środka transportu z towarem w innych miejscach niż określone w pkt

34, jeśli postój wynika z:
a) obowiązku przyjęcia/wydania przesyłki tj. czynności związanych z załadunkiem, doładunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem towaru *(w tym także w czasie oczekiwania na rozpoczęcie tych czynności)*
b) konieczności załatwienia formalności finansowych i celnych związanych z realizacją transportu (w tym oczekiwania na odprawę celną)
c) konieczności postoju na parkingach przy przejściach granicznych, terminalach granicznych
d) konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym
e) zachorowania lub zasłabnięcia kierowcy
f) z przepisów prawa *(m.in. o czasie pracy kierowcy, o czasie jazdy, o zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym czasie)* – pod warunkiem, że kierowca pozostaje w pojeździe przy czym ciężar dowodu wymienionych okoliczności postoju koniecznego spoczywa na Zleceniobiorcy

36. Pozostawienie przez kierowcę środka transportu wraz z ładunkiem na czas dłuższy niż 60 minut jest dozwolone jedynie w przypadku zaparkowania środka transportu na parkingu strzeżonym.

37. Podczas każdego postoju kierowca zobowiązany jest w przypadku opuszczenia pojazdu dosunąć wszystkie szyby, dokładnie go zamknąć na wszystkie zamki fabryczne i uruchomić wszystkie zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, alarm, immobiliser itp., a także zabrać ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe oraz zapewnić, by przewożony towar nie był widoczny z zewnątrz.

38. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zleceniobiorcy przewiduje bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa przewozu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w umowie ubezpieczenia.

XI. Wydanie przesyłki

39. Przy wydawaniu przesyłki odbiorcy winny być spełnione następujące warunki:
- przesyłka została dostarczona do siedziby firmy lub miejsca zamieszkania odbiorcy wskazane przez nadawcę w liście przewozowym;
- przesyłka została wydana osobie dorosłej znajdującej się pod wskazanym adresem;
- osoba odbierająca pokwitowała odbiór czytelnym podpisem;
- pokwitowanie zostało opatrzone:
- w przypadku gdy adresatem jest osoba fizyczna: numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości odbiorcy, a dowód osobisty lub inny dowód tożsamości został okazany Zleceniobiorcy,

- w przypadku gdy adresatem jest przedsiębiorca / firma: pieczęcią firmową.

40. W przewozach międzynarodowych Zleceniobiorca jest zobowiązany dokonać wspólnego z odbiorcą sprawdzenia przesyłki w rozumieniu art. 30 ust. 2 CMR w momencie wydawania przesyłki odbiorcy.

41. Zleceniobiorca powinien przestrzegać następujących zasad wymiany palet:
a) jeśli w zleceniu nakazano wymianę palet lub innych opakowań, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wymiany zwrotnych palet lub opakowań w miejscu załadunku oraz w miejscu rozładunku w stosunku 1:1 oraz do uzyskania od nadawcy /odbiorcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego kwitu paletowego. Zleceniobiorca ma prawo nie odebrać palet na miejscu rozładunku, jedynie uzyskawszy wpis w kwit paletowy: „Palet nie wydano z powodu braku palet na wymianę" lub równoważny w języku obcym. W przeciwnym przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 20 Euro za każdą nierozliczoną paletę i 120 EUR za każdy nierozliczony gitterbox.
b) jeśli w zleceniu nie nakazano wymiany palet lub innych opakowań, Zleceniobiorca nie ma prawa zabierania pustych palet lub opakowań z miejsca załadunku lub rozładunku oraz zobowiązany jest do wpisania do listu przewozowego oraz lieferschein formuły „kein tausch / no exchange".

42. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w rozładunku. Powyższy zapis nie oznacza zakazu uczestniczenia w rozładunku w charakterze obserwatora.

XII. Komunikacja

43. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt telefoniczny z kierowcą wykonującym przewóz, który powinien posiadać co najmniej sprawny telefon komórkowy umożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS.

44. Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek:
a) informowania co 12 godzin oraz na każde wezwanie Zleceniodawcy o przybliżonym miejscu położenia ładunku,
b) każdorazowego udostępniania swojej pozycji za pomocą otrzymanej wiadomości sms, poprzez aktywację otrzymanego w niej łącza, w czasie nie dłuższym niż 5 minut od otrzymania wiadomości sms.
Za jedno naruszenie powyższego obowiązku uważany będzie każdorazowy brak informacji w momencie, gdy ta powinna być udzielona.

45. W przypadku jakichkolwiek komplikacji podczas wykonywania przewozu lub stwierdzenia, iż wykonanie przewozu zgodnie z jego warunkami nie będzie możliwe, Zleceniobiorca zobowiązany jest skontaktować się w przeciągu maksymalnie 15 minut ze Zleceniodawcą pod numerem telefonu wskazanym na zleceniu przewozowym. Za działania lub zaniechania podjęte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, w tym w szczególności obciążają go wszelkie koszty powstałe w związku z podjętymi działaniami lub zaniechaniami.

46. W razie zajścia wypadku drogowego lub stwierdzenia kradzieży Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić policję i przekazać Zleceniodawcy notatkę policyjną.

47. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich otrzymanych instrukcji dotyczących postępowania z przesyłką w czasie przyjmowania i wykonywania przewozu oraz sposobu zabezpieczenia przesyłki, określonych w otrzymanym zleceniu spedycyjnym lub wynikających ze stosowanych procedur, praktyk lub zwyczajów.

48. Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykonanie wszelkich instrukcji podanych przez Zleceniodawcę w trakcie trwania przewozu i zmiany pierwotnie zawartej umowy przewozu również bez konieczności przedstawienia pierwszego egzemplarza listu przewozowego pod warunkiem, iż są one przekazane w formie dokumentowej. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania instrukcji przekazanych mu w ww. formie.

49. W przypadku gdy konieczność wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnej umowy przewozu nie wynikła z okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości: 0,35 EUR/km przy pojazdach DMC do 3,5 t, 0,65 EUR/km przy pojazdach DMC do 12 t i 0,90 EUR/km przy pojazdach DMC do 40 t. Wynagrodzenie to jest płatne w terminie przewidzianym dla wynagrodzenia podstawowego. W przypadku gdy w wyniku wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnej umowy przewozu dojdzie do skrócenia odległości, którą musi pokonać Zleceniobiorca w celu realizacji zlecenia, wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

50. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie po rozładunku poinformować Zleceniodawcę o rzeczywistej dacie rozładunku towaru, podając numer zlecenia. Jeżeli było więcej niż jedno miejsce rozładunku, wymagane jest podanie daty rozładunku w każdym miejscu. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca ma prawo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 50 EUR za każde naruszenie.

XIII. Dokumentacja przewozowa

51. Termin płatności wynosi 60 dni, o ile umowa nie stanowi inaczej i liczony jest od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów.

52. Zleceniobiorca zobowiązany jest przesłać do Zleceniodawcy następujące dokumenty: list przewozowy CMR i/lub inny dokument spełniający rolę listu przewozowego – w dwóch oryginalnych egzemplarzach, specyfikację towaru (WZ, Lieferschein, Bon de Livrasion lub inny analogiczny dokument), świadectwo pochodzenia EUR1, kwit paletowy, czek oraz w przypadku przewozu w kontrolowanej temperaturze wydruk z termografu z całego okresu przewozu. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Zleceniodawcy dokumenty w terminie 14 dni od dnia rozładunku przesyłki. Dokumenty należy dostarczyć na adres: DONE DELIVERIES, ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów. W razie opóźnienia w dostarczeniu kompletnej dokumentacji Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 2% umówionego frachtu ZA KAŻDY DZIEŃ OPÓŹNIENIA, nie więcej jednak niż 300% frachtu..

53. W przypadku przewozów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w dokumencie CMR wymagane są pieczątki: „TOWAR POSTUPIŁ" i „WYPUSK RAZRESZEN", a także data, podpis oraz pieczątka odbiorcy towaru. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin po rozładunku przesłać Zleceniodawcy za pomocą faxu lub poczty elektronicznej list przewozowy CMR w celu weryfikacji zastosowania prawidłowych pieczątek.

54. W przypadku stosowania w trakcie przewozu procedury celnej Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania wraz z fakturą potwierdzonego przez właściwy Urząd Celny dokumentu potwierdzającego prawidłowe jej zakończenie (np. SAD, EX1,T-1). Brak tych dokumentów nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z obciążeniami nałożonymi na Zleceniodawcę przez urząd celny lub urząd skarbowy bądź inny podmiot.

XIV. Podwykonawcy

55. ZABRANIA SIĘ zlecania przewozu lub czynności organizowania przewozu kolejnym (dalszym) przewoźnikom lub spedytorom bez zgody Zleceniodawcy w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Zleceniobiorca MUSI wykonać przewóz osobiście. W przypadku uzyskania zgody, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Zasad weryfikacji przewoźników faktycznych dostępnych pod adresem https://www.donedeliveries.com/zasady-weryfikacji-przewoznikow-faktycznych i/lub na życzenie u spedytorów Zleceniodawcy. Zasady weryfikacji przewoźników faktycznych stanowią część niniejszej umowy w każdym przypadku skorzystania przez Zleceniobiorcę z podwykonawcy. Naruszenie niniejszego postanowienia skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości uzgodnionego frachtu.

W przypadku uzyskania pisemnej zgody Zleceniobiorca zobowiązany jest do udokumentowania, minimum na 7 dni przed umówionym w niniejszym zleceniu terminem wymagalności, dokonania zapłaty na rzecz przewoźnika faktycznego za wykonanie przedmiotowego przewozu. Brak udokumentowania zapłaty na rzecz przewoźnika faktycznego będzie skutkowało zawieszeniem biegu terminu płatności aż do dnia uzupełnienia braku.

56. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców, kolejnych podwykonawców, a także za wszystkie osoby, które wykonują przewóz zlecony Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. Na powyższą pełną odpowiedzialność nie ma wpływu fakt, czy opisane powyżej osoby są wypłacalne. Zleceniodawca może kierować do Zleceniobiorcy roszczenia regresowe również w sytuacji, gdy Zleceniobiorca osobiście nie spowodował wystąpienia szkody.

57. W przypadku wystąpienia szkody w przewozie bądź z tytułu opóźnienia, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy kosztami naprawienia szkody od momentu, gdy sam zostanie wezwany do jej wyrównania, również w sytuacji, gdy sam jeszcze szkody nie naprawił.

XV. Tajemnica przedsiębiorstwa i nieuczciwa konkurencja

58. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość, że wszelkie dane związane z przewozem takie jak: dane nadawcy, odbiorcy, kontrahenta Zleceniodawcy, trasy, stawki frachtu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.

59. Zleceniobiorca zobowiązuję się zachować w poufności i bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy nie ujawniać żadnym osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom oraz nie wykorzystywać w celach innych, niż te, które wynikają z niniejszego zlecenia, jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie 3 lat po jej zakończeniu. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości

100.000 EUR, z zastrzeżenie, iż kara ta nie ma zastosowania do naruszenia obowiązku przewidzianego w pkt 63.

60. Za naruszenie powyższego obowiązku uważane będzie w szczególności składanie ofert bezpośrednio kontrahentom Zleceniodawcy oraz realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy.

61. Za klienta Zleceniodawcy uważany będzie każdy podmiot, u którego odbywa się załadunek bądź rozładunek podczas realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy, każdy podmiot wskazany w liście przewozowym jako nadawca, odbiorca lub przewoźnik podczas realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy, a także każdy podmiot, o którym Zleceniobiorcy wiadomo, iż udzielił zlecenia na przewóz Zleceniodawcy, który następnie powierzono Zleceniobiorcy. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziane w umowie zawartej ze Zleceniodawcą obejmuje również obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego punktu.

62. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 63 uważane będzie również składanie ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy lub realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy przez podmioty powiązane ze Zleceniobiorcą osobowo bądź kapitałowo.

63. Za osobę powiązaną osobowo bądź kapitałowo ze Zleceniobiorcą uważa się:
a) wszelkie podmioty posiadające więcej niż 10% udziałów w kapitale Zleceniobiorcy;
b) wszelkie podmioty, w których Zleceniobiorca posiada więcej niż 10% udziałów;
c) podmioty będące wraz ze Zleceniobiorcą wspólnikami w spółce osobowej;
d) podmioty będące wspólnikami Zleceniobiorcy będącego spółką osobową;
e) członków organów Zleceniobiorcy będącego spółką kapitałową;
f) spółdzielnie i stowarzyszenia, w których Zleceniobiorca jest członkiem założycielem lub członkiem organów
g) wstępnych i zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych do I stopnia Zleceniobiorcy, a także któregokolwiek z podmiotów opisanych powyżej
h) wszelkie podmioty, w których osoby wymienione w lit. e i f posiadają więcej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym w przypadku spółek kapitałowych, w których osoby te są wspólnikami w przypadku spółek osobowych lub w których osoby te są członkami założycielami, lub członkami organów

64. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 63 uważane będzie również składanie ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy lub realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy przez podwykonawców Zleceniobiorcy, przy pomocy których wykonywał on przewozy na rzecz Zleceniodawcy z zastrzeżeniem, iż dotyczy to wyłącznie tych klientów Zleceniodawcy, na rzecz których dany podwykonawca wykonywał przewóz w ramach realizacji umowy przewozu zleconej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy.

65. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązku określonego w pkt 63 Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100.000 euro za każde naruszenie.

66. Zakazane jest rozpowszechnianie przez Zleceniobiorcę nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o Zleceniodawcy i/lub przedsiębiorstwie prowadzonym przez Zleceniodawcę. Wiadomościami, o których mowa powyżej, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o: osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej Zleceniodawcy. Zakaz powyższy dotyczy rozpowszechniania

informacji za pomocą wszelkich form komunikacji, w szczególności za pomocą środków masowego przekazu, w tym komunikacji elektronicznej za pomocą stron www, forów internetowych, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych, branżowych serwisów specjalistycznych oraz branżowych giełd transportowych. We wskazanym powyżej zakresie to na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek wykazania prawdziwości swoich twierdzeń.

67. Zakazane jest ujawnianie przez Zleceniobiorcę osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom oraz klientom Zleceniodawcy, nadawcom i odbiorcom przesyłek oraz podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną jakichkolwiek informacji dotyczących stanu rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, w tym wysokości kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, terminów płatności, stanu zadłużenia i innych informacji finansowych, których stroną jest Zleceniodawca.

68. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w pkt 69 i 70 Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10 000 zł za każde naruszenie.

XVI. Odpowiedzialność i kary umowne

69. W przypadku zawiadomienia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę lub sąd o wszczęciu postępowania sądowego z udziałem Zleceniodawcy, którego przedmiotem jest prawidłowość wykonania obowiązków związanych z przewozem realizowanym przez Zleceniobiorcę lub odpowiedzialność za szkody wynikłe z tego przewozu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przystąpienia do takiego postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zleceniodawcy. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 EUR.

70. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które Zleceniodawca poniósł w wyniku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w pkt 18. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich należności, którymi Zleceniodawca został obciążony przez właściwe organy celne, a także inne podmioty w związku z naruszeniem obowiązków przez Zleceniobiorcę.

71. Niezależnie od uprawnienia do nałożenia kar umownych na zasadach określonych w pkt 75, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Przewoźnika lub odstąpienia od umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, Nadawca uprawniony jest do powierzenia wykonania umowy w całości lub części innemu podmiotowi, a Przewoźnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów z tym związanych.

72. Zleceniodawcy przysługuje prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości frachtu brutto w przypadku:
a) spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu załadunku
b) niepodstawienia samochodu w miejscu załadunku
c) niewykonania obowiązku przewozu przez Zleceniobiorcę
d) niepodjęcia całości lub części ładunku z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy
e) odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy
f) naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z obowiązków wyrażonych w pkt. 4 – 9, 13, 14, 17 – 22, 24 – 40, 42 lit. B, 43 – 48, 53- 58 z zastrzeżeniem, że kara może być nałożona odrębnie za każde naruszenie

73. W przypadku obowiązków polegających na czynieniu Zleceniobiorca zobowiązany jest do udowodnienia, że obowiązek został wykonany, a Zleceniodawca jest uprawniony do nałożenia kary umownej w każdym wypadku, gdyż Zleceniobiorca nie przedstawi dowodów na wykonanie obowiązku.

74. W przypadku braku realizacji umowy przez Zleceniodawcę, w szczególności w przypadku braku towaru na załadunku, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowaną szkodę Zleceniobiorcy, przy czym odpowiedzialność ta nie może przekraczać kwoty 50 euro w przypadku transportu.

75. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Zleceniobiorcę przewidziany w umowie przewozu pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą oraz OWP jest niezależny od wystąpienia szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

76. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za przestrzeganie obowiązków przewidzianych w umowie przewozu ze Zleceniodawcą oraz niniejszych OWP jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka i jest wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wyłącznej winy Zleceniodawcy.

77. W przypadku obciążenia Zleceniobiorcy jakąkolwiek karą umowną przewidzianą w niniejszych warunkach lub skierowanie do niego jakichkolwiek roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zawartej umowy uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy opłatą administracyjną w wysokości 50 EUR.

78. Strony uznają, że w pojęciu rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy mieszczą się w szczególności takie zachowania jak: nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skorzystanie z podwykonawcy pomimo braku zgody Zleceniodawcy, niesprawdzenie podwykonawcy zgodnie z wymogami niniejszego zlecenia, niezwrócenie się po instrukcje do Zleceniodawcy, niepodjęcie działań mających na celu zmniejszenie szkody, pozostawienie pojazdu bez opieki na parkingu niestrzeżonym, prowadzenie pojazdu przez osoby bez odpowiednich uprawnień, niezweryfikowanie treści listu przewozowego, stanu towaru i jego opakowania, przekazanie towaru osobom nieuprawnionym.

79. Zleceniodawcy przysługuje prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 50 EUR za każdy przypadek naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązku wyrażonego w pkt 44 b), dotyczy również spóźnienia w aktywacji łącza.

XVII. Rozliczenia

80. W przypadku wniesienia przez Zleceniodawcę reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu termin płatności frachtu ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z ustaleniem rozmiarów i wysokości szkody oraz osoby za nią odpowiedzialnej nie dłużej jednak niż na 90 dni. Zawieszenie dotyczy również frachtów wynikających z innych umów przewozu zrealizowanych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, o ile zastosowanie do nich znalazły niniejsze OWP.

81. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie wszelkich roszczeń Zleceniodawcy wynikających z umowy przewozu z wynagrodzeniem Zleceniobiorcy za wykonane usługi oraz wszelkimi innymi wierzytelnościami, jakie Zleceniobiorca ma wobec Zleceniodawcy. W przypadku gdy Zleceniodawcy przysługują w stosunku

do Zleceniobiorcy roszczenia wyrażone w walucie obcej, a Zleceniobiorcy przysługują w stosunku do Zleceniodawcy roszczenia w walucie polskiej lub innej walucie obcej, Zleceniodawca również uprawniony jest do złożenia oświadczenia o potrąceniu, a przeliczenie roszczeń Zleceniodawcy na właściwą walutę odbywa się wg kursu średniego NBP z dnia, w którym Zleceniodawca składa oświadczenie o potrąceniu *(zanim to oświadczenie zostanie doręczone Zleceniobiorcy)*.

82. Bez uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Zleceniobiorca nie ma prawa do przeniesienia *(cesji)* na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zleceniodawcy z tytułu wykonanego przewozu, ani do składania oferty zawarcia takiej umowy.

83. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień pkt.84, w szczególności w przypadku zgłoszenia wierzytelności do sprzedaży na giełdę wierzytelności, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości frachtu brutto wynikającego z umowy, z której wierzytelność jest bądź ma być przedmiotem cesji. W przypadku zawarcia bądź złożenia oferty zawarcia wierzytelności wynikających z kilku umów kary umowne ulegają kumulacji.

84. Ustalona w zleceniu kwota jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty związane z przewozem, m.in. zezwolenie na przewóz ładunku ponadgabarytowego, koszt promów, pilotaż, koszty otwarcia EX, koszty odpraw celnych, koszty konwojowanie, etc. Inne roszczenia z tytułu poniesionych opłat nie będą uwzględniane z wyjątkiem uzgodnionych wcześniej ze Zleceniodawcą i na podstawie potwierdzających je oryginałów dokumentów.

XVIII. Zawarcie umowy i jej zmiana

85. Brak odmowy ze strony Zleceniobiorcy przesłanej w ciągu 30 minut od przesłania mu faxem lub pocztą elektroniczną zlecenia transportowego jest równoznaczne z przyjęciem takiego zlecenia do realizacji na warunkach w nim określonych. Odmowa, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być przesłana faxem lub pocztą elektroniczną na numer/adres wskazany w zleceniu.

86. Za przyjęcie warunków zlecenia uważa się również podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do jego realizacji.

87. Zlecenie może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń – w odniesieniu do niniejszych OWP stosowanie art. 681 k.c. jest wyłączone. Zleceniobiorca nie może przyjąć zlecenia pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

88. W przypadku odesłania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę druku zlecenia przesłanego do Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę z dokonanymi skreśleniami lub zmianami, skreślenia i zmiany będą uważane za nieskuteczne, a oferta za przyjętą bez zastrzeżeń.

89. W przypadku przesłania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę kontroferty w odpowiedzi na ofertę zlecenia przesłaną Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę Zleceniodawca zastrzega, iż taka oferta nie podlega jego milczącej akceptacji, a jej przyjęcie wymaga potwierdzenia w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

90. Treść zlecenia oraz niniejszych OWP stanowi całość uzgodnień w zakresie wzajemnych praw i obowiązków, a wcześniejsza negocjacje w zakresie treści umowy, nie mają żadnego znaczenia prawnego.

91. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

XIX. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie

92. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Zleceniodawca nie może skorzystać z tego prawa po dokonaniu załadunku towaru na pojazd Zleceniobiorcy.

93. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy bez wzywania do jej wykonania, jeśli Zleceniobiorca oświadczy, że nie wykona umowy na warunkach w niej określonych. Dotyczy to również okresu przed nadejściem terminu podstawienia pojazdu pod załadunek.

94. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy bez wzywania do jej wykonania w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w podstawieniu pojazdu pod załadunek.

95. Zleceniodawca może skorzystać z prawa przewidzianego w pkt 96 również przed nadejściem terminu podstawienia pojazdu pod załadunek, jeśli z okoliczności faktycznych wynika, że Zleceniobiorca nie będzie w stanie terminowi podstawić się pod załadunek.

96. Odstąpienie wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

XX. Przetwarzanie danych osobowych

97. Informacja o ochronie danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Done Deliveries sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie przy ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów. Kontakt z Administratorem: telefon 884068068, adres e-mail iod@donedeliveries.com. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@donedeliveries.com.
2. Państwa dane (imię, nazwisko, dane kontaktowe służbowe) zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z zawarciem oraz realizacją umowy będącej podstawą współpracy pomiędzy Administratorem i Państwem. W innym przypadku Państwa dane zostały przez Państwa Pracodawcę (tj. podmiot na rzecz którego świadczą Państwo pracę). Administrator będzie je przetwarzał w zakresie wskazanym w umowie.
3. Administrator posługuje się danymi osobowymi w następujących celach:
• realizacja praw i obowiązków wynikających ze zlecenia/umowy/Ogólnych Warunków Przewozu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku spółek) – „wykonanie umowy/realizacja zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu”,
• wypełnianie obowiązków prawnych np. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej jak również jej archiwizowanie; realizowanie obowiązków wynikających z przepisów międzynarodowych w tym szczególnie dotyczących przewozu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
• wykonywanie postanowień umowy/realizowanie zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu, dochodzenie lub

obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową/zleceniem/ Ogólnymi Warunkami Przewozu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes";
• kontakt z przedstawicielami lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy/zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes".
4. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów. W przypadku przepisów prawnych przekazanie danych jest obowiązkiem prawnym. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji ww. celów. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5. Administrator posługuje się danymi przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
• okres obowiązywania umowy/zlecenia/ Ogólnych Warunków Przewozu lub do czasu wniesienia sprzeciwu,
• okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa np. przepisy prawa międzynarodowego dotyczącego przewozu, podatkowego, w tym określające okres archiwizowania,
• okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów szczególnych np. kodeks cywilny.
6. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz ich kopia), sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienia danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO, wniesienia sprzeciwu czy cofnięcia wyrażonej zgody (gdyby została wyrażona). W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem. Ponadto można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim w ramach realizowania ww. celów, w tym szczególnie dostawcom usług technicznych i IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze prawne i podatkowe, klientom i kontrahentom z którymi realizowane są usługi przewozu. W pozostałych przypadkach dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

XXI. Delegowanie pracowników

98. Poprzez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej Mindestlohngesetz *(dalej: „MiLoG")* w każdej sytuacji, gdy przywołana ustawa ma zastosowanie. Zleceniobiorca oświadcza jednocześnie, że w celu świadczenia usług podjął wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia zgodność z przepisami ustawy MiLoG.
Zleceniobiorca potwierdza, iż wszyscy jego pracownicy i/lub pracownicy podwykonawców przez cały czas otrzymują wynagrodzenie minimalne zgodne z §20 w terminie określonym w §2 ustawy MiLoG, za wszystkie usługi wykonywane na terenie Niemiec, jak również za usługi wykonywane do, z lub podczas tranzytu przez terytorium Niemiec. W przypadku niedochowania niniejszego wymogu Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5% umówionej kwoty frachtu, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zleceniobiorca zwalnia Zleceniodawcę od wszystkich roszczeń *(w tym cywilnoprawnych i administracyjnych)* jakichkolwiek podmiotów związanych z naruszeniem przez Zleceniobiorcę i/lub jego podwykonawców obowiązków wynikających z ustawy MiLoG i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zleceniodawcę. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po stronie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy kwotę odpowiadającą szkodzie poniesionej przez Zleceniodawcę.

99. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w kraju, na terenie którego znajduje się w danym momencie jego pojazd. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących przewoźników, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *(WE)* nr 1072/2009 i Rozporządzenia *(WE)* nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną z kar wynikających z nieprzestrzegania tych przepisów.

100. Poprzez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów francuskiej ustawy o płacy minimalnej La Loi Macron w każdej sytuacji, gdy przywołana ustawa ma zastosowanie. Zleceniobiorca oświadcza jednocześnie, że w celu świadczenia usług podjął wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia zgodności z przepisami La Loi Macron.
Zleceniobiorca potwierdza, iż wszyscy jego pracownicy i/lub pracownicy podwykonawców przez cały czas otrzymują wynagrodzenie minimalne zgodne z przepisami odnoszącymi się do minimalnego wynagrodzenia, czasu pracy, odpoczynku wyrównawczego, zasad zakwaterowania oraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art L1262-4 francuskiego Kodeksu Pracy.
Zleceniobiorca potwierdza, iż kierowca realizujący usługę przewozu na terytorium Francji posiada aneks do umowy o pracę oddelegowanego pracownika, a także certyfikat dotyczący oddelegowania pracownika zgodnie z francuską ustawą n ° 2015-990 z dnia 6 sierpnia 2015 roku i jej dekretu wykonawczego 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Certyfikat dotyczący oddelegowania jest sporządzony zgodnie z art. R1331-2 Kodeksu Pracy *(CERFA 15552 * 01 – Cerfa 15553 * 01 - Cerfa 15554 * 01)*. Zleceniobiorca oświadcza, iż wyznaczył swojego przedstawiciela we Francji odpowiedzialnego za kontakt z władzami.
Warunki tego punktu zlecenia obowiązują bezwzględnie Zleceniobiorcę w odniesieniu do wszystkich usług wykonywanych na terenie Francji, jak również za usługi wykonywane do, z lub podczas tranzytu przez terytorium Francji. Dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: francja@donedeliveries.com. W przypadku niedochowania niniejszego wymogu Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30% umówionej kwoty frachtu, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zleceniobiorca zwalnia Zleceniodawcę od wszystkich roszczeń *(w tym karnych, cywilnoprawnych i administracyjnych)* jakichkolwiek podmiotów związanych z naruszeniem przez Zleceniobiorcę i/lub jego podwykonawców obowiązków wynikających z ustawy La Loi Macron i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zleceniodawcę. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po stronie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy kwotę odpowiadającą szkodzie poniesionej przez Zleceniodawcę.
Postanowienia niniejszego punktu zlecenia nie dotyczą samozatrudnionych.

XXII. Postanowienia końcowe

101. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w przypadku przewozów międzynarodowych dodatkowo Konwencji CMR, zaś w przypadku przewozów kabotażowych przepisy kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowy w odniesieniu do zasad wykonywania umowy przewozu oraz odpowiedzialności przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu.

102. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, nie będzie skutkowała nieważnością całości umowy.

103. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy z uwagi na siedzibę Zleceniodawcy.

DONE Deliveries
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
34-120 Andrychów, ul. Batorego 35

+48 33 875 54 12
+48 33 476 19 61
www.donedeliveries.com

NIP 554 29 45 426 **REGON** 366428409 **KRS** 000099282 5